河北省廊坊市市场监督管理局
行政处罚决定书

廊市监处罚〔2025〕17号

当事人：廊坊长征医院

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：52131000359060 00XG

住所（住址）：河北省廊坊市永兴路88号；金光道1号

法定代表人（负责人、经营者）：韩胜利

身份证（其他有效证件）号码：_____

联系电话：_____其他联系方式：_____

联系地址：河北省廊坊市永兴路88号；金光道1号

当事人：廊坊长征医院

主体资格证照名称：民办非企业单位登记证书

统一社会信用代码：52131000359060 00XG

住所：河北省廊坊市永兴路88号；金光道1号

法定代表人：韩胜利

2025年7月18日，本局收到《廊坊市医疗保障局案件线索移送函》（廊医保案移【2025】1号），内容为廊坊长征医院在开展床旁行多部位彩色多普勒超声检查、“特殊脑电图”检查、介入诊疗项目冠状动脉造影术、经皮冠状动脉内支架置入术时采取分解项目的方式重复收费；开展大抢救、留置导尿治疗时改

变计价单位提高收费标准的案件线索。

2025 年 7 月 21 日，执法人员对该案件线索进行现场核查，廊坊长征医院存在重复收费情况。

2025 年 7 月 22 日，本局予以立案调查。2025 年 7 月 23 日，执法人员对廊坊长征医院医保科科长李满芬进行询问调查，当事人向本局提交相关证据材料，执法人员围绕当事人涉嫌行政法规禁止的不正当价格行为的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。

2025 年 7 月 23 日，执法人员依据《中华人民共和国价格法》第四十条的规定，对当事人下达《廊坊市市场监督管理局责令改正通知书》（廊市监综三责改〔2025〕01 号）。

2025 年 9 月 20 日，案件调查终结。

经查，廊坊长征医院依法取得了《中华人民共和国医疗机构执业许可证》和《民办非企业单位登记证书》，与河北省医疗保障局签订 2023 年、2024 年《河北省医疗保障定点医疗机构服务协议》，对收治的基本医疗保障参保人按市级标准收费。对住院患者执行二级医疗机构起付标准和政策范围内住院费用支付比例。

本局执法人员通过查看 2023 年至 2025 年 6 月患者住院病历、费用清单、收费系统病例，询问医务人员，发现该医院自 2023 年至 2024 年期间：（1）在给患者行床旁行多部位彩色多普勒超声检查时，111 人次存在按部位收取彩色多普勒超声检查（床旁加收）费用并纳入医保报销情况，违规违约医疗总金额（纳入统筹金额）为 5580 元，其中医保基金 3817.43 元，患者

1762.57 元；（2）在给患者行“特殊脑电图”检查时，87 人次存在同时收取脑电图费用并纳入医保报销情况，违规违约医疗总金额（纳入统筹金额）为 2816.00 元，医保基金 1910.82 元，患者 905.18 元；（3）在给患者行经皮冠状动脉内支架置入术时，1 人次存在重复收取经皮冠状动脉腔内成形术费用并纳入医保报销情况，违规违约医疗总金额（纳入统筹金额）为 2592.00 元，医保基金 1686.10 元，患者 905.90 元；（4）在给患者行介入诊疗项目冠状动脉造影术时，6 人次存在同时收取非血管介入临床操作数字减影（DSA）引导费用并纳入医保报销情况，违规违约医疗总金额（纳入统筹金额）为 1458.00 元，医保基金 948.43 元，患者 509.57 元；（5）在给患者行留置导尿治疗时，99 人次存在收取导尿（留置）次数大于住院天数，并纳入医保报销情况，违规违约医疗总金额（纳入统筹金额）为 198.00 元，医保基金 136.21 元，患者 61.79 元；（6）在收治患者时，存在同一患者单日收取大抢救费用大于 1 次，收取费用并纳入医保报销情况，该问题共涉及违规数量 1 人次，违规违约医疗总金额（纳入统筹金额）为 180.00 元，医保基金 161.53 元，患者 18.47 元。以上 6 个项目涉嫌重复收费，共涉及违规数量 305 人次，违规违约医疗总金额（纳入统筹金额）12824.00 元，医保基金 8660.52 元，患者 4163.48 元。

2025 年 7 月 7 日，廊坊市医疗保障局下达《廊坊市医疗保障局稽核服务中心稽核决定书》（编号：廊稽核决 2025 第 13 号），按照定点医疗机构医疗服务协议及相关规定，违规收取费用医保基金部分予以退回。2025 年 7 月 9 日，廊坊长征医院向廊坊

市城乡居民基本医疗保险管理中心付款8836.92元。剩余多收取患者部分4163.48元，廊坊长征医院未退回。故认定违法所得为12824.00元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《民办非企业单位登记证书》复印件、《中华人民共和国医疗机构执业许可证》复印件、法定代表人韩胜利身份证复印件、李满芬身份证复印件、授权委托书，证明当事人主体资格；

2.床旁行多部位彩色多普勒超声检查、“特殊脑电图”、经皮冠状动脉内支架置入术、介入诊疗项目冠状动脉造影术、留置导尿治疗、大抢救患者人员名单、患者住院病案首页、患者费用清单，现场笔录1份，证明当事人实施违反行政法规禁止的其他不正当价格行为的事实；

3.《医疗保障基金飞行检查情况反馈表》、《廊坊市医疗保障局稽核服务中心稽核决定书》(编号:廊稽核决2025第13号)、《廊坊银行客户付款回单》、《2023年河北省医疗定点医疗机构服务协议》、《2024年河北省医疗定点医疗机构服务协议》、询问笔录1份，证明当事人因存在超标准收费、重复收费的行为，受到廊坊市医疗保障局处罚且已退回多收取医保基金部分费用的事实；

4.《廊坊长征医院关于自查自纠扣款情况说明》，证明当事人对违法行为进行整改的事实。

2025年9月26日，本局向当事人直接送达《责令退款通知书》(廊市监综三责改〔2025〕17号)。

2025年9月26日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知

书》（廊市监综三罚告〔2025〕01号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述，申辩意见，也未申请听证。

本局认为，《中华人民共和国价格法》第十四条“经营者不得有下列不正当价格行为所列行为：（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为”以及《医疗机构管理条例》第三十六条规定“医疗机构必须按照人民政府或者物价部门的有关规定收取医疗费用，详列细项，并出具收据”，当事人上述行为违反了该规定，构成违反行政法规禁止的不正当价格行为，依据《中华人民共和国价格法》第四十条第一款规定“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。”应当责令当事人改正上述违法行为，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下罚款的行政处罚。

廊坊长征医院在案件调查过程中积极配合办案机构调查，能如实陈述违法事实并主动提供证据；当事人在2024年自查自纠中发现的床旁行多部位彩色多普勒超声检查和“特殊脑电图”重复收费问题已停止收费，违规款项已退回医保局。符合《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权使用规则》第十四条第二项“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政

处罚：（二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”；第十五条第二项“当事人有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理机关调查，如实陈述违法事实并主动提交证据材料的”情形，认定为从轻情节。但本案中，当事人在给患者退款工作中，因部分患者信息缺失，时间跨度较长，导致无法将多收价款退还给患者（见《廊坊长征医院关于无法退还多收价款的情况说明》）。根据《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》序号25《中华人民共和国价格法》（1998年5月1日施行）行政处罚裁量权基准2“经营者有《中华人民共和国价格法》第十四条所列行为之一的（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为，1造成财产严重受损或者拒不清退的”，认定为较重情节。综合考虑违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度、主观过错以及公平公正要求等方面，当事人上述违法行为不符合从轻或者减轻行政处罚的情形。依据《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》序号25《中华人民共和国价格法》（1998年5月1日施行）行政处罚裁量基准2.裁量幅度一般，裁量基准：责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得一点五倍以上三点五倍以下的罚款。建议给予一般行政处罚，责令当事人改正违法行为，没收违法所得，并处违法所得2倍罚款的行政处罚。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第八项以及《医疗机构管理条例》第三十六条之规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十条第一款之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

1．没收违法所得 4163.48 元；

2．罚款 25648.00 元。

罚没金额合计 29811.48 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至中国建设银行股份有限公司廊坊金光道支行。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你单位不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向廊坊市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以在收到行政复议决定书之日起十五日内依法向廊坊市广阳区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

罚没许可证号：06000030

廊坊市市场监督管理局

2025 年 10 月 10 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式____份，____份送达，一份归档，_____。